



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHYAR ALIAS BELANDA;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Dodek;
3. Umur/ Tanggal lahir : 53 Tahun/ 30 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Talip Siregar Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Hal 1 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dr. Ismayani, S.H.,S.Pd.,M.H.,C.NSP., C.HTc.,CTL.,CPM, Adil Solihin Putera, S.H.,M.H, Agus Salim,S.H, Syaipul Puad Tarigan,S.H.,M.H, Mhd Chairil Fikri Lubis,S.H, Budi Suryadi Putera,S.H, Yahya Ziqra, S.H.,M.H, Muhammad Fadli, S.H, Advokat & Legal Consultan pada Kantor Law Office Ismayani & Rekan beralamat di Jalan STM Ujung Suka Tirta No. 82A Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Sumatera Utara-20146, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: W2.U11/572/Hk.3/8/SK/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHYAR alias BELANDA melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAHYAR alias BELANDA dengan pidana penjara selama seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna cokelat terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) potong kemeja batik warna biru, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong kemeja batik warna hitam keabu-abuan dan 1 (satu) potong celana keper panjang warna biru gelap masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya:

Hal 2 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan Terdakwa BAHYAR ALIAS BELANDA dari seluruh tuntutan dan oleh karenanya Terdakwa diputus bebas (*vrijpraak*);
2. Menyatakan Terdakwa BAHYAR ALIAS BELANDA dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechts vervoolging*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa BAHYAR ALIAS BELANDA dari tahanan sejak putusan diucapkan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa BAHYAR ALIAS BELANDA, dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;
5. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 1187/L.2.32/Eoh.2 /8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA : PRIMAIR

Bahwa terdakwa BAHYAR alias BELANDA bersama dengan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa BAHYAR alias BELANDA, dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias

Hal 3 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUS, sehingga menyebabkan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu terdakwa BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan “Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang”.

- Kemudian saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan didalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan terdakwa BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak kunjung keluar dari dalam rumahnya, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya.

- Selanjutnya terdakwa BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya.

- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan “Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar”, mendengar hal tersebut, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejanya.

- Mengetahui saksi MUHAMMAD RISKI dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA mengejanya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS terjatuh, lalu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias

Hal 4 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan terdakwa BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maksud dan tujuan agar korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan.

- Selanjutnya saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm.
- ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm.

Perbuatan terdakwa BAHYAR alias BELANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa BAHYAR alias BELANDA bersama dengan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa BAHYAR alias BELANDA dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan

Hal 5 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu terdakwa BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan “Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang”.

- Kemudian saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan didalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan terdakwa BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak kunjung keluar dari dalam rumahnya, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya.

- Selanjutnya terdakwa BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya.

- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan “Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar”, mendengar hal tersebut, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejarnya.

- Mengetahui saksi MUHAMMAD RISKI dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA mengejarnya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS terjatuh, lalu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan terdakwa BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maksud dan tujuan agar

Hal 6 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan.

- Selanjutnya saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm.
- ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm.

Perbuatan terdakwa BAHYAR alias BELANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BAHYAR alias BELANDA pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah membantu melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa BAHYAR alias BELANDA, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu terdakwa BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan "Ayah., aku ditendang dan dipukuli

Hal 7 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang”.

- Kemudian saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan didalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan terdakwa BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak kunjung keluar dari dalam rumahnya, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya.

- Selanjutnya terdakwa BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya.

- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan “Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar”, mendengar hal tersebut, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejanya.

- Mengetahui saksi MUHAMMAD RISKI dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA mengejanya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS terjatuh, lalu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan terdakwa BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maskud dan tujuan agar korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan.

Hal 8 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia.
- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm.
 - ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm.

Perbuatan terdakwa BAHYAR alias BELANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa BAHYAR alias BELANDA pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah membantu melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa BAHYAR alias BELANDA, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu terdakwa BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan "Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang".
- Kemudian saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan didalam lemari yang ada di

Hal 9 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya lalu bersama dengan terdakwa BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak kunjung keluar dari dalam rumahnya, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya.

- Selanjutnya terdakwa BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya.

- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan "Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar", mendengar hal tersebut, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejanya.

- Mengetahui saksi MUHAMMAD RISKI dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA mengejanya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS terjatuh, lalu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan terdakwa BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maskud dan tujuan agar korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan.

- Selanjutnya saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali

Hal 10 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm.
- ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm.

Perbuatan terdakwa BAHYAR alias BELANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa BAHYAR alias BELANDA dan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa BAHYAR alias BELANDA, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu terdakwa BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan "Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang".
- Kemudian saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan didalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan terdakwa BAHYAR alias BELANDA mencari

Hal 11 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak kunjung keluar dari dalam rumahnya, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya.

- Selanjutnya terdakwa BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya.

- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan "Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar", mendengar hal tersebut, saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejanya.

- Mengetahui saksi MUHAMMAD RISKI dan terdakwa BAHYAR alias BELANDA mengejanya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS terjatuh, lalu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan terdakwa BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maksud dan tujuan agar korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan.

- Selanjutnya saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu saksi MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias

Hal 12 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm.
- ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm.

Perbuatan terdakwa BAHYAR alias BELANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa **Bahyar Alias Belanda** tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis, atas nama Terdakwa **Bahyar Alias Belanda** tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anwar Barus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB dimana saat itu Saksi berada di pinggir sungai sedang memperbaiki jaring ikan kemudian tiba-tiba Muhammad Syafi'i menemui Saksi dan mengatakan "bah naik dulu" lalu Saksi menjawab "kenapa fi?" setelah itu Muhammad Syafi'i mengatakan "itu anak abah si Uus ditikam orang" lalu Saksi menjawab "siapa yang

Hal 13 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikamnya?" dan saat itu Muhammad Syafi'i tidak mengetahui siapa yang menikam Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mendengar pernyataan Muhammad Syafi'i tersebut maka Saksi pun bergegas menuju ke tempat kejadian yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi lalu sesampainya di tempat kejadian tersebut dimana Saksi tidak melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun ada seseorang yang mengatakan kepada Saksi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah dibawa ke Puskesmas, dan tidak berapa lama Saksi melihat mobil ambulance datang dengan membawa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke rumah Saksi kemudian setelah tiba di rumah Saksi yang mana Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus meninggal dalam keadaan luka tusuk di leher dan bagian dada sebelah kiri lalu setelah mendapat informasi ternyata yang menikam Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yaitu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, namun sebelum kejadian pembunuhan tersebut dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah berselisih paham dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan sempat berkelahi di salah satu acara pesta pernikahan di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa merupakan tetangga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Abdul Rahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB dimana saat itu Saksi berada di Dermaga Longbet Gang Harapan Kelurahan Pangkalan Dodek sedang menjual ikan kemudian Saksi sempat melihat perkelahian antara Korban

Hal 14 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa lalu Saksi juga melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh ke tanah kemudian melihat hal tersebut maka Saksi mendatangi tempat kejadian tersebut namun Saksi merasa takut untuk mendekat dikarenakan saat itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul membawa pisau kemudian Terdakwa juga memegang tangan dan menginjak kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada saat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tergeletak di tanah, setelah itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menusuk leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara memutar mutar pisau pada saat mata pisau tersebut berada di dalam leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa “udalah itu, dah mati itu” kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mencabut pisau tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam rumah yang berada di dekat tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Said Asmi Als Ami, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB dimana saat itu sedang berada di depan warung sedang membuat jaring di Bot yang terparkir di tangkahan Bot lalu pada saat membuat jaring dimana Saksi mendengar ada suara jeritan warga yang mengatakan “Uus bertumbuk” mendengar suara tersebut maka Saksi mendekat ke tempat suara warga yang mengatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berantam setelah itu Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dalam keadaan sudah terlentang ditanah kemudian Saksi juga melihat Saksi

Hal 15 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Muhammad Riski Alias Puyul memegang pisau dan memasukkan pisau tersebut ke arah badan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sedangkan Terdakwa saat itu memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Saksi takut mendekat dikarenakan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul masih memegang pisau namun tidak berapa lama Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa berjalan kaki dengan cepat menuju ke arah rumah Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa namun sebelum menuju ke rumah dimana Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mencuci pisau ke dalam ember yang ada di dekat sumur bor setelah itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut maka Saksi langsung mendekati Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan tujuan untuk memberi bantuan dengan cara mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun saat itu Saksi tidak kuat mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian tidak berapa lama datang warga yang Saksi kenal bernama Apin dan Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman lalu Saksi bersama dengan Apin dan Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sejauh 40 (empat puluh) meter menuju becak motor yang sedang terparkir dan pada saat sampai dibecak dimana ada warga yang membantu membawa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke Puskesmas Pangkalan Dodek lalu setelah sampai di Puskesmas Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung diperiksa oleh pihak Kesehatan kemudian Saksi melihat Pihak Kepolisian datang dan melakukan pengecekan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dimana Saksi mendapat informasi dari pihak Kesehatan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah meninggal dunia, dan tidak berapa lama Saksi Anwar Barus yang merupakan Ayah kandung Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus datang ke Puskesmas dan melihat kondisi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah meninggal dunia lalu Saksi Anwar Barus menangis dan langsung mendatangi Pihak Kepolisian yang ada di Puskesmas lalu Saksi Anwar Barus meminta Pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Hal 16 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. Saksi Lailan Sapina Als Lelan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, dimana saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi ada mendengar suara ribut - ribut diluar rumah, kemudian mendengar suara tersebut maka Saksi keluar rumah lalu Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah tergeletak di depan rumah tetangga Saksi, dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul berada di lokasi tersebut dan berjalan cepat menuju arah rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul namun saat itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sedang memegang pisau menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Saksi Said Asmi Als Ami yang merupakan tetangga Saksi berteriak meminta tolong hingga Anak Saksi yaitu Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman langsung membantu Saksi Said Asmi Als Ami untuk mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan dibantu beberapa warga untuk menaikan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke becak motor selanjutnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dibawa ke Puskesmas Pagurawan;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Hal 17 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Sukanto Als Sukam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB dimana saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi mendengar suara rebut di luar rumah lalu Saksi keluar rumah dan melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tergeletak di depan rumah tetangga Saksi setelah itu Saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sedang berjalan cepat menuju arah rumah Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul namun saat itu Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul ada memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dalam kondisi berdarah ditangannya dan Saksi juga melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sempat mencelupkan pisau tersebut di sebuah tong air untuk membersihkan noda darah pada pisau tersebut, setelah itu Saksi mendengar Saksi Said Asmi Als Ami berteriak meminta tolong kemudian tidak berapa lama Saksi melihat Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman langsung membantu Saksi Said Asmi Als Ami untuk mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan dibantu beberapa warga untuk menaikan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke becak motor selanjutnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dibawa ke Puskesmas Pagurawan;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

6. Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 18 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyultelah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB dimana saat itu Saksi berada di sungai sedang memperbaiki bot lalu Saksi mendengar suara jeritan laki-laki meminta tolong kemudian mendengar suara tersebut Saksi keluar dari sungai dan menuju ke darat atau ke jalan setelah itu Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tergeletak kemudian Saksi juga melihat Saksi Said Asmi Als Ami berada di lokasi tersebut kemudian Saksi Said Asmi Als Ami meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan dibantu beberapa warga untuk menaikan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke becak motor selanjutnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dibawa ke Puskesmas Pagurawan;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

7. Saksi Ismail Sitorus Als Apen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB dimana saat itu Saksi berada di tangkahan Bot sedang membuat jaring lalu Saksi mendengar suara keributan dengan mengatakan “mati si Uus” sampai berulang kali, mendengar suara tersebut Saksi langsung berdiri dan melihat ke arah

Hal 19 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



darat atau pemukiman warga dengan jarak sekitar 35 (tiga puluh lima) meter melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah tergeletak di depan rumah warga dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sedang berjalan cepat seperti buru-buru menuju ke arah rumahnya, selanjutnya Saksi mendekati Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu setelah sampai didekat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah tidak berdaya dengan posisi terlentang lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Said Asmi Als Ami dan Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman yang juga ada di lokasi tersebut " ayok angkat ini, ini bukan binatang" kemudian Saksi bersama dengan Saksi Said Asmi Als Ami dan Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman dan beberapa warga yang ada di lokasi tersebut mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke becak setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dibawa ke Puskesmas dengan becak yang didampingi Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman kemudian Saksi juga mengikuti becak tersebut dengan menaiki sepeda motor warga lalu setelah sampai di Puskesmas Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Pihak Puskesmas menyatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi bersama dengan keluarga Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus membawa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pulang ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul membawa pisau;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

8. Saksi Rapit Als Dedek, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus

Hal 20 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, dimana saat itu Saksi berada di tangkahan Bot sedang bekerja digudang ikan milik toke Saksi lalu Saksi melihat beberapa warga menuju ke arah tangkahan Bot/sampian dan saat itu Saksi mendapat informasi dari warga jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah dibunuh, lalu tidak berapa lama Saksi melihat Saksi Said Asmi Als Ami dan beberapa warga mengangkat korban Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu ke becak barang yang ada disekitar depan gudang tempat kerja Saksi selanjutnya Saksi yang membawa becak tersebut dan membawa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke Puskesmas kemudian sesampainya di Puskesmas dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Pihak Puskesmas menyatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah meninggal dunia;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

9. Ahli dr. Isnari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Puskesmas Pagurawan;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada saat pertama kali tiba di Puskesmas Pagurawan dalam keadaan sudah tidak bernyawa kemudian untuk memastikan hal tersebut Saksi melakukan tindakan vital

Hal 21 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



sign terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Saksi mengecek arteri karotis dibagian leher namun hasilnya sudah tidak teraba;

- Bahwa kemudian Saksi juga melakukan pengecekan terhadap pupil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan hasil reaksi cahaya dan terjadi pupil melebar dari normal tanpa bereaksi dengan cahaya, lalu terdapat luka di bagian leher dan luka dibagian dada sebelah kiri yang kemudian Saksi membersihkan luka tersebut;

- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami 2 (dua) luka tusuk dengan rincian 1 (satu) luka dibagian leher dan 1 (satu) luka di bagian dada sebelah kiri yang mana keduanya merupakan tempat organ vital;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

10. Saksi Muhammad Riski Alias Puyul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang foto bersama dengan teman-teman Saksi di pelaminan acara pesta, kemudian tiba-tiba Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tanpa sebab menendang wajah Saksi lalu Saksi mengatakan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus "kenapa kau tendang wajahku" kemudian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab "kenapa kau tertawai aku" lalu Saksi mengatakan "siapa yang menertawai kau" setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung memukul ke arah wajah Saksi sehingga Saksi menutupi wajah menggunakan kedua tangan Saksi dan saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terus memukuli Saksi sampai 4 (empat kali) namun Saksi terus melindungi wajah Saksi Muhammad Riski Alias Puyul, kemudian Saksi mengatakan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus "aku bukan imbang kau, badanku kecil" lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab "kau cari imbangku siapapun jadi";

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa yang merupakan Ayah kandung Saksi

Hal 22 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu Terdakwa sedang tertidur kemudian Saksi membangunkan Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Ayah aku ditendang dan dipukuli Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mau cari imbang” selanjutnya Saksi dengan Terdakwa keluar rumah namun pada saat sampai di depan rumah dimana Saksi kembali lagi masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Saksi simpan di lemari kamar orang tua Saksidan Saksi simpan pisau tersebut untuk jaga-jaga tanpa sepengetahuan kedua orang tua Saksi, selanjutnya Saksi memegang pisau tersebut dan membawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa menuju ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah tiba di rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Saksi dengan Terdakwa dan saat itu ada juga yang menjaga Saksi dengan Terdakwa yaitu saudara - saudara Saksi untuk antisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus melakukan perlawanan, namun saat itu Saksi hanya berdiri disekitar depan rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah, lalu sudah sekitar 1 jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Saksi dan Terdakwa serta saudara - saudara Saksi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Saksi terbangun dari tidur dan makan siang namun saat itu Saksi masih teringat terus atas perbuatan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terhadap diri Saksi kemudian Saksi berpikir untuk membalas rasa sakit hati Saksi dengan cara membunuh Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Saksi tidak ada mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi akan membunuh Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun sepertinya Terdakwa sudah mengetahuinya dikarenakan Terdakwa membiarkan Saksi membawa sebilah pisau dan memberitahukan kepada Saksi saat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang tertidur dirumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi dibanguni oleh Terdakwa dengan mengatakan “bangun bangun itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar” lalu Saksi pun bangun dan mencuci

Hal 23 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Saksi kemudian Saksi memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Saksi selanjutnya Saksi keluar ke jalan kemudian Saksi melihat adanya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot kemudian Saksi mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi setelah itu Saksi langsung mengejar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan "awas Saksi bawa pisau" lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Saksi langsung mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindari atau melakukan perlawanan terhadap Saksi lalu Terdakwa langsung membantu Saksi dengan cara memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Saksi duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Saksi langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi mengayunkan kembali pisau ke arah dada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Saksi namun Saksi terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Saksi juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga gagang pisau tersebut pecah dan mengenai tangan Saksi hingga akhirnya Saksi berhasil menusukan pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang mengakibatkan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengorok dan tidak berdaya;

- Bahwa setelah Saksi menikam dada dan tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk lari selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi langsung menuju ke rumah dan setelah tiba dirumah Terdakwa melihat Saksi meletakan

Hal 24 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut diembar dekat kamar mandi rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi berjalan menuju jalan darat kemudian Terdakwa dan Saksi melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak Terdakwa dan Saksi kenal lalu Terdakwa bersama dengan Saksi meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah Anak Terdakwa yaitu Saksi Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di rumah Saksi Bahri dimana Saksi memberikan ongkos ojek sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi bertemu dengan Saksi Bahri kemudian Saksi Bahri mengatakan kepada Terdakwa "kenapa sampai sini Yah" lalu Terdakwa menjawab "berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya" setelah itu Saksi Bahri menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi untuk ke belakang rumah Saksi Bahri dikarenakan ada rumah kosong selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi bersembunyi di rumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi mendengar suara orang ramai di sekitar rumah Saksi Bahri dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi takut ditangkap maka Terdakwa bersama dengan Saksi pergi dari rumah kosong tersebut dan menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi melihat ada rumah warga sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu Terdakwa bersama dengan Saksi bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika Terdakwa bersama dengan Saksi telah menikam orang lalu pemilik rumah tersebut ketakutan dan menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi pergi dari rumahnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi sudah lelah maka Terdakwa bersama dengan Saksi tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan Saksi bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan Terdakwa bersama dengan Saksi mendengar ada suara sepeda

Hal 25 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi mengetahui kalau yang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa penyebab Saksi melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dikarenakan Saksi sakit hati dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus karena sebelumnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ada menendang dan memukul Saksi Muhammad Riski Alias Puyul;
- Bahwa dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berdarah serta tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus bolong mengeluarkan darah hingga Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak berdaya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu ada warga yang menjerit yaitu Wak Ijum dan Saksi Lailan Sapina Als Lelan;
- Bahwa lokasi pembunuhan tersebut dilakukan di tempat umum disekitar depan rumah warga atau di pinggir jalan hendak menuju tangkahan Bot;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Terdakwa berada dirumah sedang tidur, lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yang merupakan anak kandung Terdakwa membanguni Terdakwa dengan mengatakan "Ayah, aku ditendang dan dipukuli Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan dibilangnya dia mau cari imbang" mendengar hal tersebut maka Saksi keluar rumah bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan saat sampai di depan rumah, dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kembali lagi masuk ke dalam rumah mengambil sesuatu dan tidak berapa lama Saksi Muhammad Riski Alias Puyul keluar dari rumah dan sudah

Hal 26 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



membawa sebilah pisau yang di pegang Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan saat itu Terdakwa pun diam saja dan tidak melarangnya, karena Terdakwa berpikir jika pisau yang dibawa oleh Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tersebut sebagai untuk menjaga diri selanjutnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah sampai di rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dijaga oleh saudara Terdakwa untukantisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus nantinya melakukan perlawanan, dan pada saat itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Saksi hanya berdiri disekitar depan rumah sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah lalu sudah sekitar 1 jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa serta saudara - saudara Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur sedangkan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul masih tertidur kemudian Terdakwa sarapan, lalu setelah sarapan Saksi duduk-duduk di warung dekat rumah Terdakwa dikarenakan pada hari itu Terdakwa tidak bekerja mencari ikan ke laut karena Terdakwa hendak menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke warung dekat rumah untuk duduk-duduk sambil melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar dari rumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus Als UUS keluar dan rumah dan berjalan menuju ke arah tangkahan Bot tempat biasa main Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, melihat hal tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membanguni Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yang sedang tidur dengan mengatakan “bangun bangun, itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar”, setelah itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bangun dan cuci muka lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul memasukan pisau tersebut ke dalam celana

Hal 27 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul selanjutnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul keluar ke jalan kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat adanya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot setelah itu Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul setelah itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung mengejar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan “awas Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bawa pisau” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindari atau melakukan perlawanan terhadap Saksi Muhammad Riski Alias Puyul lalu Saksi langsung membantu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan cara memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengayunkan kembali pisau ke arah dada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul namun Saksi Muhammad Riski Alias Puyul terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga akhirnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menusukan pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menikam dada dan tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu

Hal 28 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Riski Alias Puyul untuk lari selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah Terdakwa melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul meletakkan pisau tersebut di ember dekat kamar mandi rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul berjalan menuju jalan darat kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kenal lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah Anak Terdakwa yaitu Saksi Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di rumah Saksi Bahri dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul memberikan ongkos ojek sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bertemu dengan Saksi Bahri kemudian Saksi Bahri mengatakan kepada Terdakwa "kenapa sampai sini Yah" lalu Saksi menjawab "berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya" setelah itu Saksi Bahri menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul untuk ke belakang rumah Saksi Bahri dikarenakan ada rumah kosong selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersembunyi di rumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendengar suara orang ramai di sekitar rumah Saksi Bahri dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul takut ditangkap maka Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi dari rumah kosong tersebut dan menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat ada rumah warga sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah menikam orang lalu

Hal 29 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah tersebut ketakutan dan menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi dari rumahnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sudah Lelah maka Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendengar ada suara sepeda motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengetahui kalau yang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa penyebab Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dikarenakan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sakit hati dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus karena sebelumnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ada menendang dan memukul Saksi Muhammad Riski Alias Puyul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika setelah ditusuk Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dimana dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berdarah serta tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus bolong mengeluarkan darah hingga Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak berdaya;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu ada warga yang menjerit yaitu Wak Ijum dan Saksi Lailan Sapina Als Lelan;
- Bahwa lokasi pembunuhan tersebut dilakukan di tempat umum disekitar depan rumah warga atau di pinggir jalan hendak menuju tangkahan Bot;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

Hal 30 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Agus Mahendra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari satuan Polsek Medang Deras dan Saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, dimana Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk secara prodeo dikarenakan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tidak memiliki Penasihat Hukum dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tidak keberatan didampingi oleh Penasihat Hukum prodeo yang ditunjuk oleh penyidik;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul adalah dengan menggunakan metode tanya jawab yang mana pertanyaan dan jawaban dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah sesi tanya jawab selesai, kemudian Saksi yang membacakan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengerti dan membenarkan keterangan nya dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menerangkan jika Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menusuk Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, kemudian Terdakwa ikut memegang tangan dan mengangkat kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul juga menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dimana Saksi tidak ada melakukan pemaksaan, intimidasi atau pemukulan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan pada saat pemeriksaan Saksi juga ada membuat rekaman video yang berisi tentang jalannya Pemeriksaan;

Hal 31 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yang menerangkan bahwa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dalam kondisi panik pada saat memberikan keterangan adalah tidak benar;
- 2. Saksi M. Rizki Fadillah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari satuan Polsek Medang Deras dan Saksi ada pada saat Saksi Agus Mahendra melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul, dimana Saksi pada saat itu bertugas melakukan dokumentasi dan membuat rekaman video jalannya pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui metode pemeriksaan yang dilakukan Saksi Agus Mahendra terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul adalah dengan menggunakan metode tanya jawab yang mana pertanyaan dan jawaban dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah sesi tanya jawab selesai, dimana Saksi Agus Mahendra membacakan kembali keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengerti dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan maka Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menerangkan jika Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menusuk Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, kemudian Terdakwa ikut memegang tangan dan mengangkat kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul juga menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak dapat melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat Saksi Agus Mahendra melakukan pemeriksaan dimana Saksi Agus Mahendra tidak ada melakukan pemaksaan, intimidasi atau pemukulan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan pada saat pemeriksaan Saksi juga ada membuat rekaman video yang berisi tentang jalannya Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yang menerangkan bahwa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dalam kondisi panik pada saat memberikan keterangan adalah tidak benar;

Hal 32 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dilakukan pemeriksaan di RS. Bayangkara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Saksi membuat video tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tidak ada keberatan;
- Bahwa pada saat Saksi Agus Mahendra melakukan pemeriksaan dan membuat BAP, dimana Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul ada di ruang tunggu;
- Bahwa durasi video yang Saksi buat lebih kurang 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi ada meminta izin dari RS. Bayangkara untuk membuat video sebagai dokumentasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Elpin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Muhammad Riski Alias Puyul datang setelah kejadian Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Saksi tidak menyaksikan secara langsung dikarenakan Saksi sedang berada di warung milik Saksi Rahani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Rahani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa datang setelah kejadian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dikarenakan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul lewat dari depan warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berlari saat dikejar Saksi Muhammad Riski Alias Puyul namun Korban Alm.

Hal 33 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD Firdaus Barus Alias Uus jatuh dikarenakan ada pohon yang menghalangi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus meninggal dunia dikarenakan adanya mobil ambulance;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Fajarullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Saksi Muhammad Riski Alias Puyul;
- Bahwa pada saat ada acara pesta dimana Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sedang berfoto-foto namun pada saat sedang berfoto-foto dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tiba-tiba ditunjang Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pulang namun Saksi tidak mengetahui jika terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
- 1 (satu) potong baju kemeja batik warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam keabu – abuan;
- 1 (satu) potong celana keper panjang warna biru gelap;

Hal 34 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum luar dan dalam atas nama MHD. FIRDAUS BARUS No. 445/590/TU/VER/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isneri, M.KM, selaku dokter UPT. Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Kepala : Tidak ada kelainan.
Leher : Luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran
P : ± 10 cm L : ± 5 cm.
Dada : Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan
ukuran P : ± 7 cm L : ± 3 cm.
Perut : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.
Genitalia : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan

Dijumpai :

- Luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran P : ± 10 cm L : ± 5 cm.
- Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran P : ± 7 cm L : ± 3 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Terdakwa berada dirumah sedang tidur, lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yang merupakan anak kandung Terdakwa membangun Terdakwa dengan mengatakan "Ayah, aku ditendang dan dipukuli Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan dibilangnya dia mau cari imbang" mendengar hal tersebut maka Saksi keluar rumah bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan saat sampai di depan rumah, dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul

Hal 35 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



kembali lagi masuk ke dalam rumah mengambil sesuatu dan tidak berapa lama Saksi Muhammad Riski Alias Puyul keluar dari rumah dan sudah membawa sebilah pisau yang di pegang Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan saat itu Terdakwa pun diam saja dan tidak melarangnya, karena Terdakwa berpikir jika pisau yang dibawa oleh Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tersebut sebagai untuk menjaga diri selanjutnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah sampai di rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dijaga oleh saudara Terdakwa untukantisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus nantinya melakukan perlawanan, dan pada saat itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Saksi hanya berdiri disekitar depan rumah sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah lalu sudah sekitar 1 jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa serta saudara - saudara Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur sedangkan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul masih tertidur kemudian Terdakwa sarapan, lalu setelah sarapan Saksi duduk-duduk di warung dekat rumah Terdakwa dikarenakan pada hari itu Terdakwa tidak bekerja mencari ikan ke laut karena Terdakwa hendak menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke warung dekat rumah untuk duduk-duduk sambil melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar dari rumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus Als UUS keluar dan rumah dan berjalan menuju ke arah tangkahan Bot tempat biasa main Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, melihat hal tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membanguni Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yang sedang tidur dengan mengatakan "bangun bangun, itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar", setelah itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bangun dan cuci muka lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa

Hal 36 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul selanjutnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul keluar ke jalan kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat adanya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot setelah itu Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul setelah itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung mengejar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan "awas Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bawa pisau" lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindar atau melakukan perlawanan terhadap Saksi Muhammad Riski Alias Puyul lalu Saksi langsung membantu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan cara memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengayunkan kembali pisau ke arah dada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul namun Saksi Muhammad Riski Alias Puyul terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga akhirnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menusukan pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Hal 37 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menikam dada dan tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Riski Alias Puyul untuk lari selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung menuju ke rumah dan setelah tiba dirumah Terdakwa melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul meletakkan pisau tersebut diembar dekat kamar mandi rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul berjalan menuju jalan darat kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kenal lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah Anak Terdakwa yaitu Saksi Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya dirumah Saksi Bahri dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul memberikan ongkos ojek sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bertemu dengan Saksi Bahri kemudian Saksi Bahri mengatakan kepada Terdakwa "kenapa sampai sini Yah" lalu Saksi menjawab "berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya" setelah itu Saksi Bahri menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul untuk ke belakang rumah Saksi Bahri dikarenakan ada rumah kosong selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersembunyi dirumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendengar suara orang ramai di sekitar rumah Saksi Bahri dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul takut ditangkap maka Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi dari rumah kosong tersebut dan menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat ada rumah warga sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski

Hal 38 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Alias Puyul bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah menikam orang lalu pemilik rumah tersebut ketakutan dan menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi dari rumahnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sudah lelah maka Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendengar ada suara sepeda motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengetahui kalau yang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa penyebab Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dikarenakan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sakit hati dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus karena sebelumnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ada menendang dan memukul Saksi Muhammad Riski Alias Puyul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika setelah ditusuk Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dimana dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berdarah serta tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus bolong mengeluarkan darah hingga Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak berdaya;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu ada warga yang menjerit yaitu Wak Ijum dan Saksi Lailan Sapina Als Lelan;
- Bahwa lokasi pembunuhan tersebut dilakukan di tempat umum disekitar depan rumah warga atau di pinggir jalan hendak menuju tangkahan Bot;

Hal 39 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primer Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Bahyar Alias Belanda** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua tersebut, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud direncanakan menurut R Soesilo dalam bukunya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di maksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk

Hal 40 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Terdakwa berada dirumah sedang tidur, lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yang merupakan anak kandung Terdakwa membanguni Terdakwa dengan mengatakan "Ayah, aku ditendang dan dipukuli Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan dibilangnya dia mau cari imbang" mendengar hal tersebut maka Saksi keluar rumah bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan saat sampai di depan rumah, dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kembali lagi masuk ke dalam rumah mengambil sesuatu dan tidak berapa lama Saksi Muhammad Riski Alias Puyul keluar dari rumah dan sudah membawa sebilah pisau yang di pegang Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan saat itu Terdakwa pun diam saja dan tidak melarangnya, karena Terdakwa berpikir jika pisau yang dibawa oleh Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tersebut sebagai untuk menjaga diri selanjutnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah sampai di rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dijaga oleh saudara Terdakwa untuk antisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus nantinya melakukan perlawanan, dan pada saat itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Saksi hanya berdiri disekitar depan rumah sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah lalu sudah sekitar 1 jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa serta saudara - saudara Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur sedangkan Saksi Muhammad

Hal 41 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Alias Puyul masih tertidur kemudian Terdakwa sarapan, lalu setelah sarapan Saksi duduk-duduk di warung dekat rumah Terdakwa dikarenakan pada hari itu Terdakwa tidak bekerja mencari ikan ke laut karena Terdakwa hendak menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke warung dekat rumah untuk duduk-duduk sambil melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar dari rumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus Als UUS keluar dari rumah dan berjalan menuju ke arah tangkahan Bot tempat biasa main Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, melihat hal tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membanguni Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yang sedang tidur dengan mengatakan “bangun bangun, itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar”, setelah itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bangun dan cuci muka lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul selanjutnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul keluar ke jalan kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat adanya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot setelah itu Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul setelah itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung mengejar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan “awas Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bawa pisau” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindar atau melakukan perlawanan terhadap Saksi Muhammad Riski Alias Puyul lalu Saksi langsung membantu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan cara memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus

Hal 42 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Uus kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengayunkan kembali pisau ke arah dada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul namun Saksi Muhammad Riski Alias Puyul terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga akhirnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menusuk pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menikam dada dan tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Riski Alias Puyul untuk lari selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah Terdakwa melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul meletakkan pisau tersebut di ember dekat kamar mandi rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul berjalan menuju jalan darat kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kenal lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah Anak Terdakwa yaitu Saksi Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di rumah Saksi Bahri dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul memberikan ongkos ojek sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bertemu dengan Saksi Bahri kemudian Saksi Bahri mengatakan kepada Terdakwa "kenapa sampai sini Yah" lalu Saksi menjawab "berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya" setelah itu Saksi Bahri menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul untuk ke belakang rumah Saksi Bahri dikarenakan ada rumah kosong

Hal 43 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersembunyi di rumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendengar suara orang ramai di sekitar rumah Saksi Bahri dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul takut ditangkap maka Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi dari rumah kosong tersebut dan menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat ada rumah warga sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah menikam orang lalu pemilik rumah tersebut ketakutan dan menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi dari rumahnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sudah Lelah maka Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendengar ada suara sepeda motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengetahui kalau yang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa penyebab Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dikarenakan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sakit hati dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus karena sebelumnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ada menendang dan memukul Saksi Muhammad Riski Alias Puyul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika setelah ditusuk Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dimana dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berdarah serta tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus bolong mengeluarkan darah hingga Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu ada warga yang menjerit yaitu Wak Ijum dan Saksi Lailan Sapina Als Lelan;

Menimbang, bahwa lokasi pembunuhan tersebut dilakukan di tempat umum disekitar depan rumah warga atau di pinggir jalan hendak menuju tangkahan Bot;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengakibatkan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum luar dan dalam atas nama MHD. FIRDAUS BARUS No. 445/590/TU/VER/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isneri, M.KM, selaku dokter UPT. Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Kepala : Tidak ada kelainan.
Leher : Luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran
P : ± 10 cm L : ± 5 cm.
Dada : Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan
ukuran P : ± 7 cm L : ± 3 cm.
Perut : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.
Genetalia : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan

Dijumpai :

- Luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran P : ± 10 cm L : ± 5 cm.
- Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran P : ± 7 cm L : ± 3 cm.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar dilakukan dengan sadar, hal mana telah

Hal 45 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



membuktikan adanya niat dan persiapan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar, kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Terdakwa berada dirumah sedang tidur, lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yang merupakan anak kandung Terdakwa

Hal 46 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanguni Terdakwa dengan mengatakan “Ayah, aku ditendang dan dipukuli Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan bilangannya dia mau cariimbang” mendengar hal tersebut maka Saksi keluar rumah bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan saat sampai di depan rumah, dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kembali lagi masuk ke dalam rumah mengambil sesuatu dan tidak berapa lama Saksi Muhammad Riski Alias Puyul keluar dari rumah dan sudah membawa sebilah pisau yang di pegang Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan saat itu Terdakwa pun diam saja dan tidak melarangnya, karena Terdakwa berpikir jika pisau yang dibawa oleh Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tersebut sebagai untuk menjaga diri selanjutnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah sampai di rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dijaga oleh saudara Terdakwa untuk antisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus nantinya melakukan perlawanan, dan pada saat itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Saksi hanya berdiri disekitar depan rumah sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah lalu sudah sekitar 1 jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dan Terdakwa serta saudara - saudara Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur sedangkan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul masih tertidur kemudian Terdakwa sarapan, lalu setelah sarapan Saksi duduk-duduk di warung dekat rumah Terdakwa dikarenakan pada hari itu Terdakwa tidak bekerja mencari ikan ke laut karena Terdakwa hendak menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke warung dekat rumah untuk duduk-duduk sambil melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar dari rumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus Als UUS keluar dan rumah dan berjalan menuju ke arah tangkahan Bot tempat biasa main Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, melihat hal tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membanguni Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yang sedang tidur dengan

Hal 47 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “bangun bangun, itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar”, setelah itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bangun dan cuci muka lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul selanjutnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul keluar ke jalan kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat adanya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot setelah itu Saksi melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul setelah itu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung mengejar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan “awas Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bawa pisau” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindar atau melakukan perlawanan terhadap Saksi Muhammad Riski Alias Puyul lalu Saksi langsung membantu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul dengan cara memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengayunkan kembali pisau ke arah dada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul namun Saksi Muhammad Riski Alias Puyul terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Saksi Muhammad Riski Alias Puyul juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga akhirnya Saksi Muhammad Riski Alias Puyul

Hal 48 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukan pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhammad Riski Alias Puyul menikam dada dan tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Riski Alias Puyul untuk lari selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul langsung menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah Terdakwa melihat Saksi Muhammad Riski Alias Puyul meletakkan pisau tersebut di ember dekat kamar mandi rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul berjalan menuju jalan darat kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak Terdakwa dan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul kenal lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah Anak Terdakwa yaitu Saksi Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di rumah Saksi Bahri dimana Saksi Muhammad Riski Alias Puyul memberikan ongkos ojek sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bertemu dengan Saksi Bahri kemudian Saksi Bahri mengatakan kepada Terdakwa “kenapa sampai sini Yah” lalu Saksi menjawab “berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya” setelah itu Saksi Bahri menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul untuk ke belakang rumah Saksi Bahri dikarenakan ada rumah kosong selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bersembunyi di rumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendengar suara orang ramai di sekitar rumah Saksi Bahri dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul takut ditangkap maka Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi dari rumah kosong tersebut dan menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul melihat ada rumah warga sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu Terdakwa bersama dengan Saksi

Hal 49 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riski Alias Puyul bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul telah menikam orang lalu pemilik rumah tersebut ketakutan dan menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi dari rumahnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul sudah lelah maka Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mendengar ada suara sepeda motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul mengetahui kalau yang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Riski Alias Puyul berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 19 Desember 2024 pada pokoknya:

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan Terdakwa

Hal 50 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHYAR ALIAS BELANDA dari seluruh tuntutan dan oleh karenanya terdakwa diputus bebas (*vrijpraak*);

2. Menyatakan Terdakwa BAHYAR ALIAS BELANDA dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechs vervoolgning*);

3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa Bahyar Alias Belanda dari tahanan sejak putusan di ucapkan;

4. Memulihkan nama baik Terdakwa Bahyar Alias Belanda, dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;

5. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna coklat terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) potong baju kemeja batik warna biru, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam keabu – abuan dan 1 (satu) potong celana keper panjang warna biru gelap, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 51 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban MHD Firdaus Alias Uus meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahyar Alias Belanda** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) potong baju kemeja batik warna biru;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam keabu – abuan;
 - 1 (satu) potong celana keper panjang warna biru gelap;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal 52 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. Tetty Siskha. S.H., M.H dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Dr. Tetty Siskha. S.H., M.H

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H

Hal 53 dari 53 hal Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Kis